P U T U S A N

Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Alfiansyah als. Roni
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/7 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sejati Komplek Asrama TNI X Kowilhan Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : RONI ALFIANSYAH Als. RONI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " memiliki, menyimpan , menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan sebutan sabu " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1)) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : RONI ALFIANSYAH Als. RONI berupa Pidana Penjara masing- masing selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam0 bulan dikurangi masa penahanan sseluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda denda Rp.800.000 .000,- (delapan ratus juta rupiah) subside 6(enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   -
   1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram.
   -
   4 (empat) butir pil diduga Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut Ekstasi (Amfetamina/MDMA) dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima puluh dua) Gram.
   -
   1 (satu) buah jaket warna hitam putih

   seluruhnya Dirampas untuk dimsunahkan
4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Roni Alfiansyah Als. Roni Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2023 , bertempat di Jalan H.M. Said Asrama TNI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AD Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu dengan berat bersih 0,06 (lima koma lima puluh) gram dan 4(empat) butir pil narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi dengan berat bersih 1.52(satu koma lima puluh dua) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 WIB saksi ERGINDA SIALLAGAN, saksi RICKY SWANDA dan saksi ELLYS RIKI JAYA (masing-masing merupakan petugas kepolisian Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polrestabes Medan khususnya di Jalan H.M. Said Asrama TNI AD Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan. Kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan erhadap terdakwa yang berdasrkan informasi tersebut sering melakukan kegiatan peredaran narkotika dan kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RONI ALFIANSYAH Als. RONI. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dari tangan kanan terdakwa dan 4 (empat) butir pil diduga Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut Ekstasi (Amfetamina/MDMA) dari saku sebalah kanan jaket terdakwa. Kemudian pelapor dan saksi saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk menjual, menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hokum yang berlaku.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumatera Utara, Nomor Lab : 1449/ NNF III/ 2023, 15- 03-2023 bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram dan 4 (empat) butir pil diduga Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut Ekstasi (Amfetamina/MDMA) dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima puluh dua) Gram yang dianalisis milik terdakwa RONI Alfiansyah Als. Roni adalah positif mengandung Metamfetamina dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Amfetamina/MDMA) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua;

Bahwa ia terdakwa Roni Alfiansyah Als. Roni Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2023 , bertempat di Jalan H.M. Said Asrama TNI AD Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa sabu sabu dengan berat bersih 0,06 (lima koma lima puluh) gram dan 4(empat) butir pil narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi dengan berat bersih 1.52(satu koma lima puluh dua) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 WIB saksi Erginda Siallagan, saksi Ricky Swanda dan saksi Ellys Riki Jaya (masing-masing merupakan petugas kepolisian Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polrestabes Medan khususnya di Jalan H.M. Said Asrama TNI AD Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan. Kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan erhadap terdakwa yang berdasrkan informasi tersebut sering melakukan kegiatan peredaran narkotika dan kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RONI Alfiansyah Als. Roni. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dari tangan kanan terdakwa dan 4 (empat) butir pil diduga Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut Ekstasi (Amfetamina/MDMA) dari saku sebalah kanan jaket terdakwa. Kemudian pelapor dan saksi saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk menjual, menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika dari pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berwenang kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hokum yang berlaku.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumatera Utara, Nomor Lab : 1449/ NNF III/ 2023, 15- 03-2023 bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram dan 4 (empat) butir pil diduga Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut Ekstasi (Amfetamina/MDMA) dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima puluh dua) Gram yang dianalisis milik terdakwa RONI Alfiansyah Als. Roni adalah positif mengandung Metamfetamina dan (Amfetamina/MDMA) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Mangatur Erginda Sialagan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 WIB di Jalan H.M. Said Asrama TNI AD Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan.
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 WIB saksi, saksi Ricky Swanda dan saksi Ellys Riki Jaya menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polrestabes Medan khususnya di Jalan H.M. Said Asrama TNI AD Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan.
- Bahwa saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang berdasarkan informasi tersebut sering melakukan kegiatan peredaran narkotika dan kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika Dari tangan kanan Terdakwa dan 4 (empat) butir pil diduga Narkotika dari saku sebalah kanan jaket Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memliki izin untuk menyimpan Narkotika jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ellys Riky Jaya;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 WIB di Jalan H.M. Said Asrama TNI AD Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan.
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 WIB saksi, saksi Ricky Swanda dan saksi Ellys Riki Jaya menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polrestabes Medan khususnya di Jalan H.M. Said Asrama TNI AD Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan.
- Bahwa saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang berdasarkan informasi tersebut sering melakukan kegiatan peredaran narkotika dan kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika Dari tangan kanan Terdakwa dan 4 (empat) butir pil diduga Narkotika dari saku sebalah kanan jaket Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memliki izin untuk menyimpan Narkotika jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2023 , bertempat di Jalan H.M. Said Asrama TNI AD Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan.
- Bahwa Yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika dan 4 (empat) butir pil diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika Dari tangan kanan Terdakwa dan 4 (empat) butir pil diduga Narkotika dari saku sebalah kanan jaket Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika milik Joni sedangkan 4 (empat) butir pil diduga Narkotika milik Andi.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika untuk Terdakwa jual kepada petugas yang melakukan penyamaran membeli narkotika jenis shabu tersebut sedangkan 4 (empat) butir pil diduga Narkotika Terdakwa simpan karena dititip oleh pemiliknya Andi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Joni.
- Bahwa apabila shabu tersebut berhasil diserahkan kepada pembeli ada memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi untuk ikut bersama – sama menjumpai atau menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram.

2. 4 (empat) butir pil diduga Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut Ekstasi (Amfetamina/MDMA) dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima puluh dua) Gram.

3. 1 (satu) buah jaket warna hitam putih

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Roni Alfiansyah als. Roni dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2023 Andi menitipkan 4 (empat) butir pil diduga Narkotika jenis Extasy warna Abu-abu dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima puluh dua) gran kepada Terdakwa untuk disimpan dan akan diambil Kembali jika Andi datang ke Medan dari kota Pekan Baru kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Extasy warna Abu-abu tersebut dalam saku sebelah kanan jaket Terdakwa dan menggantung jaket tersebut di kamar orang tua Terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 wib di Jl. HM. Said Asrama TNI AD Kel Sidorame barat I Kec Medan Perjuangan kota Medan seorang laki-laki mendatangi Terdakwa dan menjelaskan hendak membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjelaskan memiliki teman yang menjual Narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa meminta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk membelikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gramdari Joni, namus saat hendak menyerahkan narkotika tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh lelaki tersebut dengan dibantu 2 (dua) orang temannya yang terdakwa ketahui merupakan Petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang sedang melakukan penyamaran, pihak kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic klip berisikan serbuk diduga narkotika jenis shabu dengan dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram dalam genggaman tangan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah milik Joni dan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hanya sebagai perantara dalam jual beli narkotika dengan imbalan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan Kembali dirumah orang tua Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil Extasy warna abu-abu dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram dalam saku jaket terdakwa sebelah kanan yang dititipkan Andi kepada Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumatera Utara, Nomor Lab : 1449/ NNF III/ 2023, 15- 03-2023 bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram dan 4 (empat) butir pil diduga Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut Ekstasi (Amfetamina/MDMA) dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima puluh dua) Gram yang dianalisis milik terdakwa RONI Alfiansyah Als. Roni adalah positif mengandung Metamfetamina dan (Amfetamina/MDMA) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa memiliki shabu berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram dan 4 (empat) butir pil diduga Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut Ekstasi (Amfetamina/MDMA) dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima puluh dua) Gram yang merupakan barang terlarang dimiliki oleh siapa pun, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika pada tahun 2014;
- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan himbauan Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya; dan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Alfiansyah als. Roni tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram.
- 4 (empat) butir pil diduga Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut Ekstasi (Amfetamina/MDMA) dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima puluh dua) Gram.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Oloan Silalahi., S.H., M.H. , Nani Sukmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Oloan Silalahi., S.H., M.H.	M. Nazir, S.H., M.H.
Nani Sukmawati, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, SH., MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)